

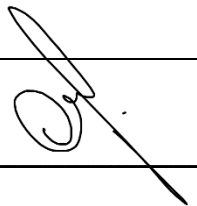
## محضر اجتماع أعمال الخبرة – المدعى عليها

### 1- تفاصيل الدعوى

|                                                             |             |                             |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| طارق بن احمد بن سلطان المسكري                               | اسم الخبير: | 499/1409/2025               | دعوى رقم:     |
| 0026/2022                                                   | رقم القيد:  | ابتدائي مسقط                | محكمة:        |
| 95453333                                                    | الهاتف:     |                             |               |
| Tariq.almaskari@outlook.com                                 | الايمل:     |                             |               |
| مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة<br>والاستشارات القانونية | بوکالة:     | ندیم امین سید               | المدعى:       |
| مكتب تركي المعمرى للمحاماة والاستشارات<br>القانونية         | بوکالة:     | عالم الاحجار العالمية ش م م | المدعى عليها: |

### 2- تفاصيل اجتماع الخبرة

|                                                         |                                                                                                                                                                          |                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> عن بعد                         | <input checked="" type="checkbox"/> جلسة                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> انتقال |
| بيان الحضور / تم الاجتماع مع                            |                                                                                                                                                                          |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> المدعى عليه / وكيله | بتاريخ: 2025/8/5 م بحضور أحمد بن ناصر العنقوبي – مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية للمجموعة، زهران الصارمي – مدير اداري، وأسماء البلوشية - مديرة الموارد البشرية |                                 |
| <input type="checkbox"/> مترجم                          | -                                                                                                                                                                        |                                 |
| <input type="checkbox"/> آخرون                          | -                                                                                                                                                                        |                                 |
| المستندات المقدمة                                       |                                                                                                                                                                          |                                 |
| مذكرة الرد مع المرفقات المطلوبة                         |                                                                                                                                                                          |                                 |

  
توقيع الخبير

توقيع المدعى عليها / وكيلها

تلخص رد الشركة المدعى عليها على أقوال المدعي في شأن المطالبات وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

- **الراتب:** تقرر الشركة بأن الراتب الفعلي عند ترقية المدعي بتاريخ 2022/6/20م هو 1400 ريال عماني وذلك بسبب توحيد رواتب وتحفيز فريق المبيعات، وبلغ راتبه الاخير 1454.6 ريالاً بسبب الزيادة السنوية 3% لجميع موظفي الشركة.
  - **إنهاء الخدمة:** تؤكد الشركة أن قرار إنهاء الخدمة كان مبرراً بسبب ضعف أداء المدعي وعدم تحقيقه للأهداف المطلوبة (11 ألف متر مكعب شهرياً)، وذلك بعد توجيه عدة تنبيهات وتحذيرات له بحسب ما هو موضح في المرفقات.
  - **المستحقات:** تنكر الشركة استحقاق المدعي لعمولة المبيعات لعدم تحقيقه شروط صرفها وذلك بتحقيق مستهدفات المبيعات. كما تؤكد أنها أعدت محضر تسوية نهائية بكافة مستحقات المدعي بقيمة 10,327 ريالاً عمانياً، وتم رصد وجود دفعة تمت فعلياً للمدعي عن أحد الأجور المتأخرة عن شهر أغسطس 2024م، ليصبح اجمالي المبلغ في المخالصة النهائية 8,872.4 ريال عماني، ولا مانع لدى الشركة المدعى عليها بصرف هذه المبالغ والتي تشمل مجموعة من مطالبات المدعي ما عدا مكافأة نهاية الخدمة بسبب إنهاء الخدمة وفقاً للمادة (40) بسبب ضعف الأداء وعدم الالتزام بأنظمة الحضور والانصراف، وفي شأن حوافز المبيعات بسبب عدم تحقق شروط صرفها بحسب ما تم بيانه أعلاه.
- ختاماً تم سؤال الشركة المدعى عليها فيما إذا كانت لديها أقوال او ملاحظات اخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفادت تمسكها بما ورد في المذكرات المقدمة أمام المحكمة، مع تعديل مبلغ المخالصة النهائية بحسب ما هو موضح في الإفادة أعلاه.

## الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والمدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى او الشهود في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير

توقيع المدعى عليها / وكيلها